

1500006-79.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... CRIMINAL - Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500006-79.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500006-79.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2000229/2020 - 02º D.P. GUARULHOS, 9283211 - 02º D.P. GUARULHOS, 8/20/207 - 02º

D.P. GUARULHOS, 2000229 - 02º D.P. GUARULHOS, 8/20/207 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edgar Pacheco Anti

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

EDGAR PACHECO ANTI, qualificados nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 1º de janeiro de 2020, por volta das 12h42min, na Viela Araguaiana, nº 65, Itapegica, nesta cidade e comarca de Guarulhos. Ofendeu a integridade corporal de sua enteada, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 343/345, onde ficou comprovado que não houve tentativa de homicídio e sim lesão corporal de forma leve.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado acabou discutindo com Reina Huanca Delgado, genitora da vítima, após ela percebendo que ele havia ingerido bebida alcoólica - ter se negado a entregar as chaves de seu automóvel. Durante o entrevero, a vítima Juhnny, a fim de apaziguar a situação, interveio na discussão

entre as partes, oportunidade em que EDGAR, munido de uma faca, desferiu um golpe na região do pescoço da vítima, vindo a provocar lesão corporal de natureza leve. Interrogado na época, o denunciado admitiu a prática do crime (fls. 07). A denúncia foi ofertada em 13 de janeiro de 2021 (fls. 395/397) e foi recebida em 24 de maio de 2022 (fl. 399).

Regularmente citado, o réu apresentou respostas à acusação às fls. 402/407.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu o reconhecimento do §9º do artigo 129 do Código Penal; e a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a improcedência; subsidiariamente,

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, reconheço que é caso de aplicação do §9º do artigo 129 do Código Penal, tendo em vista a relação entre o autor e a vítima.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituitosa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.08/12), laudo de exame de corpo de delito (fls. 343/345), bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Juhnny Soledad Condori Huanca, em juízo, declarou que é enteada do acusado, com quem convive há dez anos. Asseverou que na data dos fatos, EDGAR estava embriagado e discutia com sua mãe. Aduziu que tentou apaziguar a situação, contudo o imputado a surpreendeu com uma faca. Tentou fugir, mas EDGAR desferiu um golpe de faca em sua nuca. Em juízo, afirmou que após ouvir discussão entre o acusado e sua mãe foi perguntar ao pai o que estava acontecendo. Em seguida, a ofendida pediu para ir à casa de sua vizinha e o imputado negou. Juhnny se encontrou com sua prima Jhoselin e começou a caminhar, momento em que foi atingida no pescoço por EDGAR e começou a sangrar. Asseverou que não visualizou qual instrumento o réu utilizou para lhe ferir.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestada de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas.

Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Descabida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506164-

27.2020.8.26.0576; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 12/04/2022)

Mas não é só.

Em sede policial, de forma uníssona, os policiais militares Jefferson da Silva Oliveira e Sammuel Concourd de Carvalho relataram que foram acionados, via COPOM, em razão de uma ocorrência de violência doméstica. Ato contínuo, deslocaram-se para

o local e foram recepcionados por EDGAR que apresentava uma lesão na mão e bastante sangue nas roupas. Ao ser interpelado, o denunciado admitiu que havia feito "uma besteira" e esfaqueado a enteada, após uma discussão. EDGAR disse, ainda, que haviam ingerido bebida alcoólica e atacado a vítima, contudo não soube precisar onde estaria a faca utilizada. Em seguida, os depoentes foram até o local onde estava a ofendida Juhnny, de 17 anos, ela reclamava de dores, além de apresentar um corte na região da nuca; estava sangrando. Asseveraram, outrossim, que o delito foi perpetrado na via pública e que, após a discussão, a vítima correu para a rua, no entanto, foi perseguida por EDGAR que estava munido da faca. Ao se aproximar de Juhnny, o acusado desferiu um golpe pelas costas da vítima, que continuou correndo para evitar novas lesões. Por fim, asseveraram, que vítima e agressor foram encaminhados para o hospital e, posteriormente.

Em juízo, Jefferson da Silva Oliveira ratificou o depoimento prestado em sede inquisitiva, contudo, admitiu que não se recordava de detalhes da ocorrência. Asseverou que tinham sido acionados, via COPOM, em razão de um desentendimento em uma reunião familiar. Por fim, disse que prestaram pronto atendimento à vítima, que estava tentando estancar o sangramento.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

A testemunha Reina Huanca Delgado afirmou que é casada com EDGAR há dez anos e que Juhnny, de 17 anos, é sua filha de outro relacionamento. Ressaltou que, na data dos fatos, discutiu com o denunciado, pois ele estava embriagado e queria a chave do carro. Ao negar-se a entregar a chave, EDGAR se revoltou. Por derradeiro, aduziu não ter presenciado o acusado dar uma facada em sua filha.

Em juízo, afirmou que estavam comemorando Ano Novo na casa de seu cunhado e todos haviam ingerido muita bebida alcoólica, inclusive EDGAR. A depoente sugeriu que o réu dormisse um pouco, contudo este não quis e pediu a chave do carro. Reina negou entregar a chave a ele e ambos começaram a discutir. Mas, a depoente se recolheu no quarto. Após, Juhnny acordou e discutiu com o réu. Por derradeiro, Reina disse que apenas ouviu pessoas gritando "sangue, sangue".

A testemunha Jhoselin Pacheco Ante afirmou que caminhava com Juhnny, ocasião em que foram abordadas por EDGAR que estava com uma das mãos atrás do corpo e aparentava estar transtornado. Em seguida, o imputado avançou na direção da depoente e da vítima com uma faca. Ambas tentaram se evadir, entretanto, o réu atingiu a ofendida com uma facada na nuca região posterior do pescoço.

Ouvida em juízo, aduziu que estava dormindo e viu seu tio (réu) e sua prima (Juhnny) discutindo. O denunciado, então, perguntou "o que você está olhando?". A depoente e a vítima foram para a casa desta última, momento em que, de repente, perceberam que Juhnny estava ferida. Alegou não ter visto o réu golpeando a ofendida, tampouco o instrumento utilizado.

Finalmente, o réu EDGAR PACHECO ANTI, em juízo na 1ª fase do Júri, afirmou que, em razão das festividades de fim de ano, havia ingerido muita bebida alcoólica, estava com insônia e decidiu ouvir música no seu carro. No entanto, sua esposa se recusou

a entregar a chave do veículo, razão do início da discussão. Juhnny interveio para defender sua mãe e o réu se sentiu desrespeitado. Em seguida, pegou uma faca e foi na direção da vítima que tentou se evadir. Asseverou que conseguiu alcançá-la e desferiu um golpe de faca em suas costas. A vítima continuou correndo e, então, ele arremessou a faca contra ela. Interrogado em juízo, o réu alegou que não tinha a intenção de matar sua enteada. Disse que após a discussão com sua esposa, sua enteada também começou a discutir com ele. Sustentou que estava furioso, pegou o instrumento e arremessou em direção a Juhnny. Afirmou não se recordar qual era o objeto utilizado e tampouco o depoimento prestado em sede policial.

Em Juízo, afirmou que no dia houve uma discussão com a esposa; a enteada também entrou na discussão; estava muito nervoso; pegou um objeto que estava na mesa e jogou.

O laudo de fl. 343/345 atestou que a vítima sofreu lesão de natureza leve.

Ante o quadro acima, apurada a responsabilidade penal do acusado pela lesão corporal leve causada à sua enteada, de rigor sua condenação.

Afasto a alegação de legítima defesa, vez que ausentes os requisitos legais; a reação do réu foi desproporcional, tanto que somente a vítima sofreu lesões, não havendo notícias de que ele tenha se machucado.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, considero a primariedade do réu à época dos fatos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, três meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicá-la em razão da pena já ter sido fixada no mínimo legal.

Em seguida, na terceira fase, ausente o aumento e diminuição de pena, tornando-a definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Considerando a quantidade de pena aplicada (art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal) o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, vez que o crime foi cometido com violência. Entretanto, cabível o sursis, conforme artigo 77 do Código Penal, pelo período de dois anos, mediante o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano nos termos do artigo 78, § 1º, do Código Penal.

Pelo exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Justiça Pública para condenar o réu EDGAR PACHECO ANTI como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo-se a execução conforme acima exposto.

Tendo em vista que o réu permaneceu preso por treze meses, dou a pena por cumprida e declaro extinta a punibilidade do agente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA